ATUALIDADES 02 · JANELA DEZ/2025 – NOV/2026

STF e as instituições brasileiras

Radar 02 · quem decide o quê, por que o Supremo virou protagonista e o que está em disputa

Parte 1 — Se você só pudesse lembrar de 10 coisas

1. **O STF tem 11 ministros**, indicados pelo presidente e aprovados por **maioria absoluta do

Senado **(41 votos), com cargo vitalício até os** 75 anos**.

1. **Ele faz duas coisas diferentes:** controla a constitucionalidade das leis e julga

autoridades com **foro por prerrogativa de função**. A confusão entre as duas explica boa parte da polêmica.

1. **O Supremo virou protagonista porque o sistema político parou de decidir** — é o fenômeno

que a ciência política chama de **judicialização da política**.

1. **O 8 de janeiro de 2023 colocou o STF num lugar inédito:** vítima do ataque e juiz do ataque

ao mesmo tempo. Nenhuma decisão sua, depois disso, foi lida como neutra.

1. **Em setembro de 2025 o STF condenou um ex-presidente por tentativa de golpe** pela primeira

vez na história: **27 anos e 3 meses**, com trânsito em julgado em novembro de 2025.

1. **Marco temporal:** o STF reafirmou, em decisão publicada em **18 de março de 2026**, que o

marco temporal **não vale** como critério geral de demarcação — derrubando trechos da **Lei 14.701/2023** aprovada pelo Congresso para instituí-lo.

1. **O Congresso respondeu** aprovando no Senado uma **PEC do marco temporal**: quando o STF

derruba uma lei, o Congresso tenta emenda constitucional. É a disputa institucional em estado puro.

1. **Emendas parlamentares:** o ministro **Flávio Dino** condicionou o pagamento a regras de

transparência e rastreabilidade, estendeu a exigência a estados e municípios a partir de **1º/1/2026** e vedou que **presidentes de partido sem mandato** indiquem recursos.

1. **Em setembro de 2026 a crise chegou ao próprio tribunal**: mensagens entre o ministro

Alexandre de Moraes e o banqueiro **Daniel Vorcaro** vieram a público, e o ministro **André Mendonça** levou o caso ao plenário.

1. **A pergunta de fundo não é "o STF errou?"**, é: **quem arbitra o conflito quando o árbitro

entra em disputa?**

Parte 2 — Contexto: o que você precisa saber antes

A Constituição de 1988 criou um STF muito mais poderoso do que o anterior. Ela ampliou direitos, criou instrumentos de acesso à Justiça (ação direta de inconstitucionalidade, mandado de injunção, arguição de descumprimento) e deu legitimidade para que partidos, entidades e o Ministério Público levem quase qualquer conflito ao tribunal. Era um desenho pensado para proteger a democracia recém-saída da ditadura — e funciona como projetado.

O efeito colateral apareceu depois. Quando o Congresso trava, ou prefere não pagar o custo eleitoral de decidir temas como aborto, drogas, união homoafetiva, marco temporal ou regulação de redes, esses temas sobem para o Supremo. O tribunal decide — e passa a ser cobrado como se fosse um ator político, porque na prática ocupou um espaço político.

O terceiro elemento é o orçamento. Desde 2019 o Congresso ampliou muito as **emendas parlamentares**, inclusive as impositivas e as de relator. Isso transferiu para deputados e senadores a decisão sobre uma fatia grande do gasto discricionário. O STF entrou nessa disputa exigindo transparência — e virou também árbitro do orçamento.

Parte 3 — Linha do tempo

Quando	O quê	Por que entra na cadeia
1988	Constituição amplia direitos e o acesso ao STF	Cria a porta por onde todo conflito sobe
2010	STF mantém a validade da **Lei da Anistia de 1979**	O Brasil opta por não punir o golpe de 1964
2019–2022	Expansão das **emendas parlamentares** (impositivas, de relator)	Orçamento migra do Executivo para o Congresso
8/1/2023	Invasão dos três poderes	O STF vira vítima **e** juiz
set/2023	STF declara o **marco temporal inconstitucional**	Primeira rodada da disputa
out/2023	Congresso aprova a **Lei 14.701**, que institui o marco temporal	O Legislativo reage ao Judiciário
11/9/2025	**Condenação de Bolsonaro** (4 a 1) por tentativa de golpe	Primeira responsabilização penal de um golpe no Brasil
nov/2025	Pena de **27 anos e 3 meses**, trânsito em julgado, prisão	Fecha o ciclo judicial do 8 de janeiro
18/3/2026	STF publica o julgamento da **Lei 14.701** e **reafirma** a inconstitucionalidade do marco temporal, com prazo de **180 dias** para providências	Segunda rodada: o STF derruba a resposta do Congresso
2026	**Senado aprova PEC do marco temporal**	Terceira rodada: o Congresso tenta emenda constitucional
jul–ago/2026	**Dino** condiciona emendas à transparência, estende a regra a estados e municípios e veta indicação por dirigentes partidários sem mandato	O Judiciário arbitra o orçamento
set/2026	Mensagens **Moraes–Vorcaro** vêm a público; **Mendonça** leva ao plenário	A crise chega ao árbitro

Parte 4 — Atores

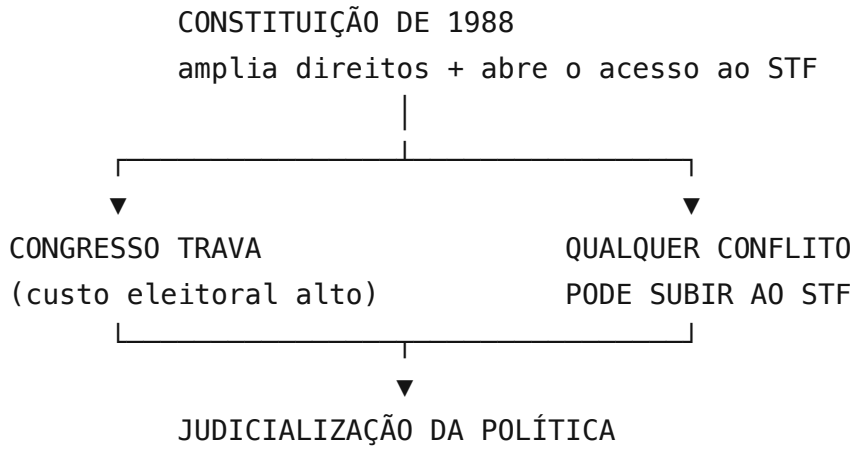
As instituições e o que cada uma faz

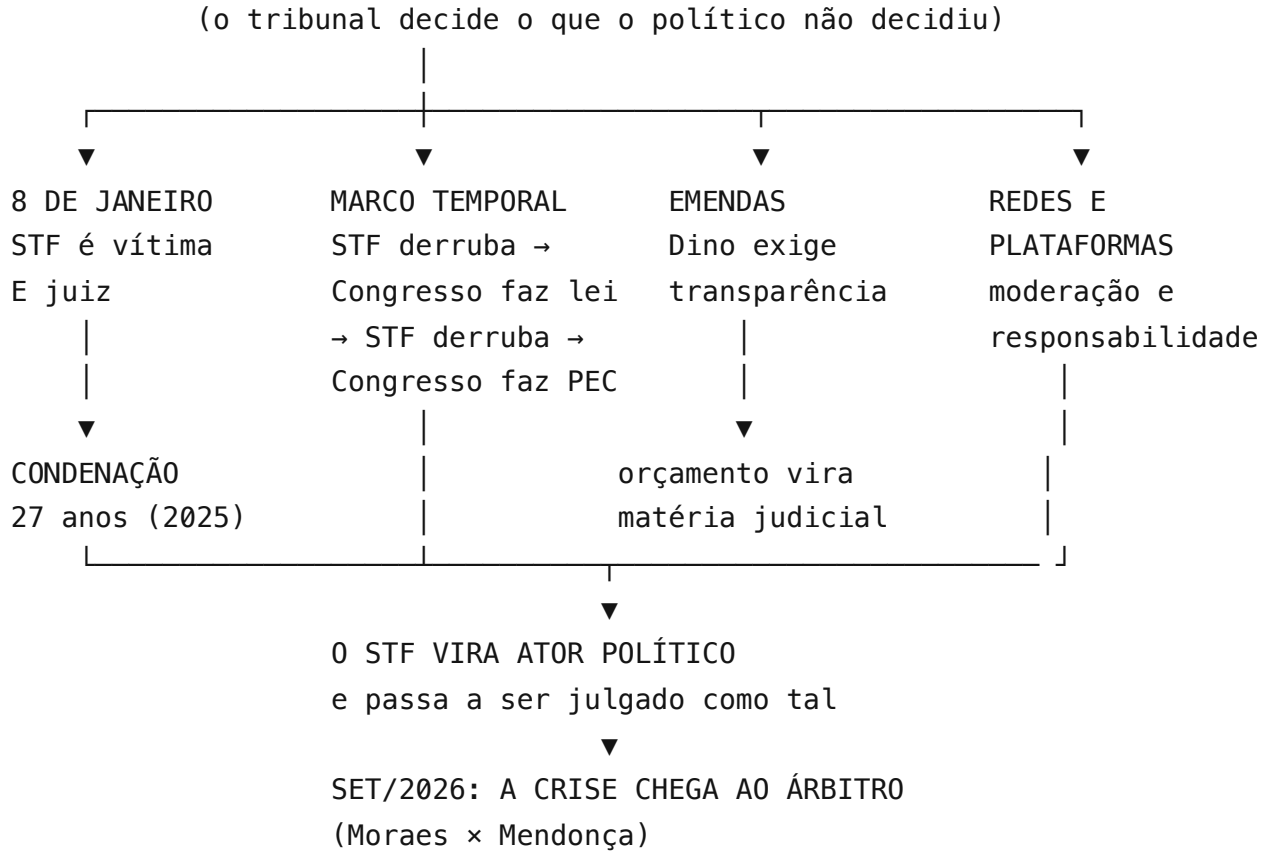
Instituição	Função	Composição
STF	Guarda da Constituição: controle de constitucionalidade + foro por prerrogativa	11 ministros, até os 75 anos
STJ	Uniformiza a interpretação da **lei federal** (não da Constituição)	33 ministros
TSE	Organiza, fiscaliza e julga as eleições	7 membros, vindos do STF, do STJ e da advocacia
PGR	Chefia o Ministério Público da União; **acusa** perante o STF	Procurador-Geral indicado pelo presidente, sabatinado pelo Senado, mandato de 2 anos
CNJ	Controle administrativo e disciplinar do Judiciário	Presidido pelo presidente do STF
Congresso	Faz leis, aprova orçamento, emenda a Constituição	513 deputados + 81 senadores
TCU	Fiscaliza a execução do orçamento	9 ministros
AGU	Advoga pela União	—

Pessoas que aparecem nas notícias

Quem	Por quê
Alexandre de Moraes	Relator dos processos do 8 de janeiro, das milícias digitais e das big techs; no centro da crise de setembro de 2026
André Mendonça	Indicado por Bolsonaro; levou ao plenário o caso das mensagens, expondo a divisão interna do tribunal
Flávio Dino	Ex-governador e ex-ministro da Justiça; relator das ações sobre **emendas parlamentares**
Gilmar Mendes	Decano, no tribunal desde 2002; voz frequente nos conflitos entre poderes

Parte 5 — Mapa mental





Parte 6 — Conceitos que aparecem nas notícias

Controle de constitucionalidade — poder de declarar que uma lei contraria a Constituição. **Concentrado** quando vem direto ao STF por ação própria (ADI, ADC, ADPF) e vale para todos; **difuso** quando qualquer juiz afasta a lei num caso concreto.

ADI / ADC / ADPF — Ação Direta de Inconstitucionalidade (pede para derrubar), Ação Declaratória de Constitucionalidade (pede para confirmar), Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (para casos que as outras duas não alcançam). O julgamento do marco temporal reuniu uma **ADC** e três **ADIs**.

Foro por prerrogativa de função — o chamado "foro privilegiado": certas autoridades são julgadas diretamente por tribunais superiores. Foi o que levou os processos do 8 de janeiro ao próprio STF.

Repercussão geral e súmula vinculante — mecanismos que fazem uma decisão valer para todos os casos iguais, para o tribunal não julgar a mesma coisa mil vezes.

Marco temporal — tese segundo a qual só teriam direito à demarcação os povos indígenas que ocupavam a terra em **5 de outubro de 1988**, data da Constituição. O STF considera a tese inconstitucional; o Congresso tentou instituí-la por lei (14.701/2023) e, depois, por PEC.

Emenda parlamentar impositiva — emenda que o Executivo é **obrigado** a executar. Mudou a relação de força entre os poderes: antes, liberar emenda era moeda de troca do governo.

Rastreabilidade das emendas — exigência de que se saiba **quem indicou** cada verba e **para onde** ela foi. É o centro das decisões de Dino em 2026.

Judicialização da política × politização do Judiciário — a primeira é a migração da decisão para o tribunal; a segunda é o tribunal passar a agir com cálculo político. São fenômenos vizinhos e diferentes, e a

ESPM gosta dessa distinção.

Separação de poderes e freios e contrapesos — a ideia, que vem de **Montesquieu** (*O espírito das leis*, 1748), de que cada poder limita o outro. O que o Brasil vive não é ausência de freios: é disputa sobre quem freia quem.

Parte 7 — Acontecimentos recentes

Marco temporal, segunda rodada (março de 2026). O STF publicou em **18/3/2026** o acórdão que reafirma a inconstitucionalidade do marco temporal como critério geral, derrubando dispositivos da **Lei 14.701/2023**. Fixou prazo de **180 dias** para o poder público cumprir determinações, entre elas garantir às comunidades o **usufruto exclusivo** das riquezas do solo, dos rios e dos lagos de suas terras. O Senado respondeu com a aprovação de uma **PEC** sobre o tema — uma emenda constitucional não pode ser derrubada por inconstitucionalidade da mesma forma que uma lei ordinária, o que explica a estratégia.

Emendas parlamentares (julho e agosto de 2026). O ministro **Flávio Dino** manteve o pagamento condicionado a transparência e rastreabilidade; estendeu as regras a **estados, DF e municípios**, valendo a partir de **1º/1/2026**; e determinou que **presidentes de partidos políticos não podem indicar ou alocar** recursos do orçamento — o que ele chamou de "terceirização de emendas". **Fato:** as decisões existem. **Interpretação:** o episódio mostra o Judiciário arbitrando a execução do orçamento, função que a Constituição desenhou para o Legislativo e o Executivo.

Crise interna (setembro de 2026). Mensagens entre **Alexandre de Moraes** e o banqueiro **Daniel Vorcaro**, do Banco Master, vieram a público; **André Mendonça** levou o caso ao plenário para apurar a relação. Ocorreu a menos de um mês do 1º turno. **Fato:** o episódio e a data. **O que não é fato:** qualquer conclusão sobre o mérito — ela não existe ainda.

Parte 8 — Causa → acontecimento → consequência

Causa	Acontecimento	Consequência
Constituição amplia acesso + Congresso evita decidir	Judicialização da política	STF decide temas de alta carga política
Foro por prerrogativa + ataque aos três poderes	STF julga o 8 de janeiro	O tribunal vira parte e juiz; toda decisão é lida como lado
STF declara o marco temporal inconstitucional	Congresso aprova a Lei 14.701	STF derruba a lei (mar/2026)
Lei derrubada	Senado aprova **PEC** do marco temporal	A disputa sobe para o nível constitucional
Emendas impositivas e de relator crescem	Orçamento fica opaco	Dino condiciona pagamento à rastreabilidade
Protagonismo contínuo do STF	Crise Moraes–Mendonça (set/2026)	O árbitro entra na pauta às vésperas da eleição

Parte 9 — Conexões com outras áreas

- **Eleições (dossiê 01):** foi o STF que tornou Bolsonaro inelegível e depois o condenou; sem isso não haveria candidatura de Flávio.
- **Meio ambiente (dossiê 03):** marco temporal e demarcação são, ao mesmo tempo, tema institucional e tema ambiental — terra indígena demarcada é a área com menor desmatamento.
- **Geopolítica:** a tarifa de 50% imposta pelos EUA em julho de 2025 citou explicitamente decisões do STF. Um tribunal nacional virou argumento de política comercial.
- **Tecnologia:** moderação de conteúdo, responsabilização de plataformas e regulação de IA passaram pelo STF — é a ponte com o eixo de redação que mais cai.
- **Economia:** emendas e orçamento ligam este dossiê ao arcabouço fiscal.

Parte 10 — Como a ESPM pode cobrar

1. **Identificação institucional** — "o órgão responsável por julgar X é…"; "quantos ministros…".
2. **Antecedente** — notícia sobre a PEC do marco temporal + pergunta sobre a decisão do STF que a motivou.
1. **Conceito** — diferença entre ADI e ADC; o que é foro por prerrogativa; o que é emenda impositiva.
1. **Relação entre poderes** — sequência "STF derruba → Congresso legisla → STF derruba → PEC".
2. **Mapa** — terras indígenas demarcadas e desmatamento.
3. **Texto de apoio + interpretação** — trecho sobre judicialização e a pergunta sobre qual conceito ele descreve.

Parte 11 — Revisão ativa

1. Quantos ministros tem o STF, quem indica e quem aprova?
2. Qual é a diferença entre controle concentrado e difuso de constitucionalidade?
3. O que é o marco temporal e qual data ele usaria como critério?
4. Por que o Congresso recorreu a uma **PEC** depois de ter aprovado uma **lei** sobre o tema?
5. O que Flávio Dino exigiu para liberar o pagamento das emendas parlamentares?
6. O que significa "terceirização de emendas"?
7. Por que o julgamento do 8 de janeiro acabou no próprio STF, e não na Justiça comum?
8. Diferencie judicialização da política de politização do Judiciário.
9. Qual foi o episódio de setembro de 2026 e por que ele é institucionalmente grave?
10. O que o STF determinou em março de 2026 sobre o usufruto das terras indígenas?

Gabarito

1. **11**; indicados pelo **presidente**, aprovados por **maioria absoluta do Senado** (41).
2. Concentrado: ação direta ao STF, vale para todos. Difuso: qualquer juiz, no caso concreto.
3. Tese de que só há direito à demarcação se o povo ocupava a terra em **5/10/1988**.
4. Porque emenda constitucional não é atacada por inconstitucionalidade como uma lei ordinária —

é a forma de o Legislativo tentar sobrepor a decisão. 5. **Transparência e rastreabilidade**: saber quem indicou e para onde foi; regra estendida a estados, DF e municípios desde 1º/1/2026.

1. Dirigentes partidários **sem mandato** indicando recursos do orçamento — vedado por Dino em

agosto de 2026. 7. Pelo **foro por prerrogativa de função** e pela conexão com autoridades.

1. A primeira é a migração da decisão para o tribunal; a segunda é o tribunal agir com cálculo

político. 9. As mensagens Moraes–Vorcaro e a decisão de Mendonça de levar o caso ao plenário: grave porque atinge a instituição que arbitrava o conflito. 10. Garantir às comunidades o **usufruto exclusivo** das riquezas do solo, rios e lagos, com prazo de **180 dias**.

Parte 12 — "Eu realmente sei isso?"

1. Por que uma Constituição que queria **proteger** a democracia acabou criando um tribunal

acusado de ter poder demais? (Responda sem tomar partido.)

1. Qual é a relação entre o Congresso não decidir e o STF decidir?
2. Explique a sequência lei → derrubada → PEC como uma disputa de **quem dá a última palavra**.
3. Por que emenda parlamentar é um assunto de **poder**, e não de contabilidade?
4. Por que um país que anistiou os militares de 1964 condenou os de 2022? O que mudou?
5. Se o árbitro de um conflito entra em disputa, o que sobra? (Esta pergunta não tem resposta

pronta — formule a sua.)

1. Como você usaria a judicialização da política como repertório numa redação sobre democracia,

citando a fonte e sem usá-la depois como prova da tese?

Curiosidade — não é prioridade para a prova

- O STF existe desde **1891** e substituiu o Supremo Tribunal de Justiça do Império.
- O Brasil é um dos poucos países que mantêm, ao mesmo tempo, controle **concentrado** e

difuso de constitucionalidade — a maior parte adota um ou outro.

- A expressão "freios e contrapesos" é tradução de *checks and balances*, formulada a partir de

Montesquieu pelos federalistas americanos no fim do século XVIII.